Estratégia Concursos

Aula 04

PRF (Policial) Passo Estratégico de Direito Penal

Autor:
Telma Vieira

13 de Dezembro de 2022

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Sumário

Introdução 2

Roteiro de revisão e pontos do assunto que merecem destaque 2

Aposta Estratégica 8

Questões Estratégicas 9

Questionário de Revisão e Aperfeiçoamento 35

Perguntas 36

Perguntas com Respostas 37

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

INTRODUÇÃO

Olá, pessoal, tudo bem?

Neste relatório, dando continuidade à análise dos pontos do nosso edital, vamos analisar o assunto **"Da Imputabilidade Penal".** Vamos ver como costuma ser cobrado e quais os pontos merecem uma atenção especial nos seus estudos.

Vamos à análise!

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Na aula de hoje falaremos da culpabilidade como fundamento da pena, isto é, caracterizadora do delito, integrante do conceito de crime, lembrando que o crime é toda conduta TÍPICA, ILÍCITA e ***CULPÁVEL***.

A responsabilidade penal objetiva perde espaço com o tempo e surge a responsabilidade penal subjetiva. E essa busca pela responsabilização penal subjetiva é o "embrião" da culpabilidade.

Pela Teoria Finalista a culpabilidade passa a ter como elementos a Imputabilidade, a Potencial Consciência da Ilicitude e a Exigibilidade de Conduta Diversa.

Na aula de hoje focaremos na ***Imputabilidade Penal***! Vamos à análise?

Imputabilidade Penal

É a possibilidade de atribuir responsabilidade penal a alguém. É a capacidade de ***entender*** o caráter ilícito do fato (aspecto cognitivo) e de ***querer*** praticar a conduta sabendo do caráter ilícito (aspecto volitivo).

A imputabilidade é elemento da culpabilidade, e se trata da capacidade de uma pessoa responder penalmente por seus atos. A inimputabilidade, portanto, ocorre quando o sujeito não é capaz de entender que o fato é ilícito e de agir conforme esse entendimento, incapacitando-o de responder por sua conduta delituosa.

Três são os critérios de aferição da imputabilidade:

1) Critério biológico/etiológico – para que haja a inimputabilidade basta a presença de uma doença mental que inviabilize o aspecto cognitivo, mesmo que no momento da ação ele seja inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

2) Critério psicológico – será considerado inimputável o agente que se mostrar inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento.

3- Critério biopsicológico – é inimputável quem, ao tempo da conduta, apresenta um problema mental e, em razão disso, é incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Inimputabilidade Penal – Causas de exclusão da Imputabilidade Penal

O CP acolheu, com regra, o critério biopsicológico para aferição da imputabilidade penal ao estabelecer, no artigo 26, que *"É isento de pena o agente que, por **doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado**, era, ao tempo da ação ou da omissão, **inteiramente** incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento."*

Vale dizer, nos casos de doença mental e desenvolvimento mental incompleto ou retardado, desde que o agente seja inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, o agente será considerado INIMPUTÁVEL e, portanto, isento de pena.

1. Doença mental (artigo 26, caput, do CP)

A embriaguez patológica, para o direito penal, é considerada doença mental e entra aqui no artigo 26, caput, como exclusão da imputabilidade penal.

O mesmo ocorre com o dependente de drogas, cujo comportamento se enquadra no artigo 45 da Lei nº 11.343/06 – será causa de exclusão da imputabilidade penal. **A dependência química é considerada doença mental.**

2. Desenvolvimento mental incompleto ou retardado (artigo 26, caput, do CP)

A Deficiência mental que abarca os "defeitos de inteligência".

A análise das causas de **exclusão de imputabilidade penal** depende da instauração do incidente de insanidade mental específico para tal fim. Se se constatar a inimputabilidade penal o agente será submetido a uma medida de segurança ou a tratamento necessário. Não será submetido a pena privativa de liberdade.

<u>É a chamada absolvição imprópria.</u>

Nesses casos o legislador adotou o critério biopsicológico aferindo tal situação no momento da ação ou omissão do agente.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O parágrafo único do artigo 26 traz a figura do **semimputável**:

> *Parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de* ***perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz*** *de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.*

Aqui o agente possui algum discernimento. Ele não é totalmente incapaz, por isso ele age com culpabilidade. Ele será condenado e submetido a pena privativa de liberdade, podendo tal sanção ser substituída por internação ou tratamento ambulatorial (medida de segurança) – artigo 98 do Código Penal.

Caso reconhecida sua semimputabilidade no incidente de insanidade mental, se condenado à PPL terá direito à diminuição de pena. **É causa obrigatória de diminuição de pena**.

3. Menoridade

Outra causa de inimputabilidade é a menoridade. Aqui ocorre a presunção absoluta de inimputabilidade penal, tendo o legislador adotado o critério biológico puro, por levar em consideração unicamente a idade do agente.

> Menores de dezoito anos
>
> Art. 27 - Os **menores de 18 (dezoito) anos** são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial.

Embriaguez

A embriaguez, para o direito penal, é um distúrbio físico mental resultante do uso do **álcool ou substâncias de efeitos análogos** que afeta o sistema nervoso central. Ela exclui a imputabilidade penal?

Para responder a essa pergunta precisamos conhecer a classificação da embriaguez por graus ou espécies.

Graus de embriaguez

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Os **graus** de embriaguez são: incompleta, completa e comatosa.

Embriaguez incompleta: é a chamada fase da excitação. O agente ainda possui algum discernimento, capacidade de autodeterminação.

Embriaguez completa: o agente não possui nenhum discernimento. Ele se torna inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. É a chamada "fase da depressão".

Embriaguez comatosa: é a fase da letargia. Juridicamente é equiparada à embriaguez completa.

Espécies de embriaguez

Já as **espécies** de embriaguez são:

Acidental: O agente não tinha voluntariedade de atingir o estado de embriaguez e decorre de duas situações: caso fortuito ou força maior. Ela sempre decorrerá do caso fortuito e da força maior.

No caso fortuito, o agente desconhece o caráter inebriante da substância que ingere. Ele não evita a embriaguez porque ela é imprevisível por desconhecer a natureza tóxica do que está ingerindo.

Na força maior, o agente é obrigado a ingerir a substância. Ele sofre uma coação irresistível.

Essa embriaguez acidental pode ser completa ou incompleta, e terá consequência jurídica diversa, a depender do caso.

A embriaguez acidental/involuntária, que sempre decorrerá do caso fortuito ou força maior, pode ser decorrente do uso de álcool (hipótese em que se aplicarão as disposições do Código Penal) ou do uso de droga (hipótese nas quais será aplicado o disposto no artigo 45 da Lei nº 11.343/06).

Se a **embriaguez for acidental completa** em razão da ingestão de álcool ou drogas **ocorrerá a exclusão da culpabilidade pela ausência de imputabilidade penal**, seja pelo artigo 28, §1º, do CP, seja pelo artigo 45 da Lei nº 11.434/06.

Embriaguez

II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

***§ 1º - É isento de pena** o agente que, por **embriaguez completa**, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, **inteiramente incapaz** de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)*

Lei nº 11.343/06

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 45. É **isento de pena** o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, **inteiramente incapaz** de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.*

Se a embriaguez acidental for incompleta não haverá a exclusão da culpabilidade.

A imputabilidade será mantida, fazendo jus a causa obrigatória de diminuição de pena, aplicando-se o artigo 28, §2º do CP (se a embriaguez decorrer do álcool) ou o artigo 46 da Lei nº 11.434/06 (se a embriaguez resultar do uso de drogas).

> ***Embriaguez***
>
> *II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos.* *(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)*
>
> *§ 2º - **A pena pode ser** **reduzida de um a dois terços**, se o agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, **não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade** de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.* (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

> *Lei nº 11.343/06*
>
> *Art. 46. As **penas podem ser reduzidas de um terço a dois terços** se, por força das circunstâncias previstas no art. 45 desta Lei, o **agente não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade** de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.*

Não acidental/voluntária: a pessoa se embriaga conscientemente, de forma voluntária (por culpa ou por dolo)

a) Preordenada: a pessoa se embriaga para cometer um crime.

b) Voluntária: o sujeito ingere álcool com intenção de se embriagar.

c) Culposa: o agente não tem a intenção, mas ao beber, acaba se embriagando.

A embriaguez preordenada é agravante genérica do art. 61, inciso II, l, do Código Penal.

Em regra, estas não excluem a imputabilidade penal, conforme dispõe o artigo 28, inciso II, do Código Penal.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Isto porque o Código Penal adotou a teoria da *actio libera in causa*, ou seja, a imputabilidade do agente é analisada em momento anterior à sua embriaguez, já que, ao ingerir álcool, atuou de forma consciente, ou seja, sua ação foi livre na causa.

> *Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal:*
>
> *Embriaguez*
>
> *II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos.*

Em resumo, as hipóteses de inimputabilidade previstas no Código Penal são as seguintes:

- Menoridade penal (menor de 18 anos);
- Portador de doença mental ou desenvolvimento incompleto ou retardado;
- Embriaguez completa e involuntária, decorrente de caso fortuito ou força maior.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

APOSTA ESTRATÉGICA

A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da banca em provas de nível semelhante à nossa, bem como as inovações no conteúdo, na legislação e nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais[1].

Nossa aposta vai para as distinções entre as consequências jurídicas relativas à cada espécie de embriaguez:

Art. 28 - **Não** excluem a imputabilidade penal:

I - a emoção ou a paixão;

Embriaguez

II - a embriaguez, **voluntária ou culposa**, pelo álcool ou substância de efeitos análogos.

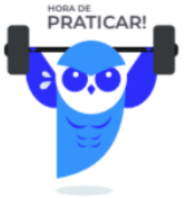
§ 1º - É **isento** de pena o agente que, por embriaguez **completa**, proveniente de **caso fortuito ou força maior**, era, ao tempo da ação ou da omissão, **inteiramente** incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

§ 2º - A pena pode ser **reduzida** de um a dois terços, se o agente, por embriaguez, proveniente de **caso fortuito ou força maior**, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a **plena capacidade** de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

[1] Vale deixar claro que nem sempre será possível realizar uma aposta estratégica para um determinado assunto, considerando que às vezes não é viável identificar os pontos mais prováveis de serem cobrados a partir de critérios objetivos ou minimamente razoáveis.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES ESTRATÉGICAS



Nesta seção apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.

(2022 – IBFC – PC/BA – INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL)

No que concerne ao tema da imputabilidade penal, assinale a alternativa incorreta.

a) Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial.
b) Não excluem a imputabilidade penal a paixão e a emoção.
c) Não exclui a imputabilidade penal a embriaguez voluntária pelo álcool.
d) A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
e) Não exclui a imputabilidade penal a embriaguez culposa por substância de efeitos análogos ao álcool.

Comentários

a) Certa. É a previsão contida no art. 27, CP: *Art. 27 - Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial.*
b) Certa. É a previsão contida no art. 28, CP: Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal: I - a emoção ou a paixão;
c) Certa. Art. 28, II, CP: Não excluem a imputabilidade penal: II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

d) Incorreta. A questão misturou a inimputabilidade do art. 26, CP, com a redução de pena o §único do art. 26, CP.

Inimputáveis

> *Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)*
>
> *Redução de pena*
>
> *Parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.*

e) Certa. Art. 28, II, CP: Não excluem a imputabilidade penal: II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos

Gabarito letra D.

(2022 – INSTITUTO AOCP – GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – POLICIAL PENAL)

Em relação ao direito penal, julgue o seguinte item.

Jeremias, que acredita praticar tráfico de drogas ao vender um pó branco que ele importou do Paraguai, foi preso em flagrante pela suposta prática do referido delito. Ocorre que, após perícia no material apreendido, verificou-se que, em verdade, o pó branco era sal de cozinha. Nessa situação, pode-se afirmar que Jeremias praticou crime putativo, sendo que a sua conduta será considerada um indiferente penal.

( ) Certo

( ) Errado

Comentários

A conduta de Jeremias é um indiferente penal. Ele apenas acredita que praticou uma infração penal, mas na verdade, não praticou crime algum.

Gabarito CERTA.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

(2022 – INSTITUTO AOCP – GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – POLICIAL PENAL)

Enzo, 25 anos, em uma tabacaria da cidade, conhece Clara, com quem passa a conversar. Animados com a química entre eles, decidem ir para um motel com o carro de Clara, onde passam a ter relações sexuais. Na manhã seguinte, na saída do motel, Enzo é preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, pois, conforme esclarecimento dos policiais, Clara possuía apenas 13 anos de idade. Nesse caso, considerando que Clara estava em posse de um veículo automotor e que, por seus aspectos físicos, aparentava ser maior de idade, assim como o fato de que é proibida a entrada de menores de 18 anos em uma tabacaria, impõe-se o reconhecimento de que a conduta de Enzo é atípica por força de erro sobre a pessoa.

( ) Certo

( ) Errado

Comentários

Na verdade não houve erro sobre a pessoa, mas sim, erro de tipo, previsto no art. 20, do CP: *Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.*

Enzo se enganou em relação à idade de Clara, elemento constitutivo do delito de estupro de vulnerável.

O erro sobre a pessoa se configura quando o agente queria cometer um crime contra uma pessoa mas erra, e atinge outra.

Gabarito ERRADA.

(2022 – CESPE/CEBRASPE – DPE/TO – DEFENSOR PÚBLICO SUBSTITUTO)

Durante uma confraternização familiar, Lucas, de 56 anos de idade, após comer uma sobremesa, começou, inesperadamente, a ficar impaciente e a ameaçar de morte sua irmã, Lívia. Com medo, esta acionou a polícia, que prendeu Lucas e o conduziu à delegacia de polícia, onde a vítima o representou pelo crime de ameaça, com incidência da Lei n.º 11.340/2006. Devidamente processado, constatou-se que o réu, no momento dos fatos, pela primeira vez na vida, tivera hiperglicemia, que lhe causara confusão mental e lhe diminuíra a capacidade de entendimento. Devido a esse episódio, Lucas descobriu ser diabético. Todas essas circunstâncias restaram devidamente provadas no bojo dos autos.

Nessa situação hipotética, de acordo com o Código Penal, na sentença penal de Lucas, o juiz deve

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) absolver o réu, aplicando-lhe medida de segurança, em razão dos efeitos análogos à embriaguez patológica.
b) absolver o réu, aplicando-lhe medida de segurança, em razão dos efeitos análogos à embriaguez culposa.
c) condenar o réu, aplicando-lhe pena diminuída, em razão dos efeitos análogos à embriaguez acidental.
d) absolver o réu, isentando-o de pena e de medida de segurança, em razão da embriaguez decorrente de força maior.
e) condenar o réu, agravando-lhe a pena, em razão dos efeitos análogos à embriaguez preordenada.

Comentários

a) Errada. Não se trata de embriaguez patológica, uma vez que a embriaguez que afetou o agente foi acidental fortuita, ou seja, ele não tinha a intenção e sequer sabia que estava se embriagando.

De acordo com o enunciado, houve apenas a diminuição da capacidade de entendimento, ou seja, não é caso de absolvição, mas sim, redução de pena.

b) Errada. Como dito, não é caso de absolvição, tendo em vista que a capacidade de discernimento restou apenas reduzida.
c) Certa. Lucas será condenado, mas com diminuição de pena resultante da embriaguez acidental.
d) Errada. Ocorre força maior quando a embriaguez se dá quando o agente não tem o controle sobre o que ingere (por ex, quando é forçado a ingerir alguma substância).
e) Errada. Não se trata de embriaguez preordenada, visto que nesta o agente se embriaga de propósito. O presente caso configura confusão mental análoga à embriaguez acidental.

Gabarito letra C.

(2022 – CESPE/CEBRASPE – IBAMA – ANALISTA AMBIENTAL)

Bruna, com 19 anos de idade, grávida, e Celso, com 17 anos de idade, combinaram de subtrair bens de uma residência cujos moradores estavam viajando. Bruna ficou responsável por vigiar a entrada da casa e pegar os objetos que Celso lhe entregasse pela janela. Quando Celso estava dentro da casa, foi surpreendido pela empregada da família e acabou por acertar-lhe a cabeça com um objeto pontiagudo, causando-lhe a morte. Bruna somente tomou conhecimento do fato quando Celso lhe narrou o ocorrido ao chegarem com os objetos a um esconderijo.

A partir da situação hipotética precedente, julgue o item a seguir.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Celso não tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato, sendo cabível, portanto, a redução de pena pelas condutas praticadas por ele.

( ) Certo

( ) Errado

Comentários

De acordo com o enunciado da questão, Celso possui 17 anos, logo, menor de idade e inimputável (art. 27, CP). Então, Celso não responderá pelo delito na esfera penal, estando submetido a medida de segurança.

Gabarito Errada.

(2021 – CESPE/CEBRASPE – TC/DF – AUDITOR CONSELHEIRO SUBSTITUTO)

Julgue o item seguinte, a respeito dos princípios aplicáveis ao direito penal, da lei penal no tempo e no espaço e da irretroatividade da lei penal.

No tocante às pessoas doentes mentais, o Código Penal adota o sistema biopsicológico como critério para identificação da inimputabilidade.

( ) Certo

( )Errado

Comentários

No ordenamento pátrio, há três critérios que definem a inimputabilidade:

1- o critério biológico- leva em conta o desenvolvimento mental ou a idade do sujeito. Ex: imputabilidade a partir dos 18 anos.
2- o psicológico – leva em conta a capacidade de entendimento e autodeterminação no momento da conduta.
3- Biopsicológico- é a junção dos dois critérios, pois leva em conta o desenvolvimento mental e a capacidade de entendimento e autodeterminação. Ex: art. 26, CP.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Assim, o código penal adotou o critério biopsicológico, como regra, para aferição da imputabilidade.

Gabarito CERTO.

(2021 – CESPE/CEBRASPE – POLÍCIA FEDERAL – DELEGADO DE PÓLICIA FEDERAL)

Com relação à teoria geral do direito penal, julgue o item seguinte.

A imputabilidade é a possibilidade de se atribuir a alguém a responsabilidade pela prática de uma infração penal.

Alternativas

( ) Certo

( ) Errado

Comentários

Trata-se do conceito de imputabilidade.

Gabarito CERTO.

(2020 – CESPE/CEBRASPE – MPE/CE – TÉCNICO MINISTERIAL)

Mário, após ingerir bebida alcoólica em uma festa, agrediu um casal de namorados, o que resultou na morte do rapaz, devido à gravidade das lesões. A moça sofreu lesões leves.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Porque estava embriagado, Mário deve ser considerado inimputável.

( ) Certo

( ) Errado

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Sabemos que a embriaguez voluntária não é causa de imputabilidade (art. 28, CP). Se a embriaguez tivesse sido involuntária e completa levaria à inimputabilidade.

Gabarito ERRADO.

(2018 – CESPE – STM – ANALISTA JUDICIÁRIO-ÁREA JUDICIÁRIA)

No que tange aos institutos penais das excludentes de ilicitude e de culpabilidade e da imputabilidade penal, julgue o próximo item.

A embriaguez acidental, proveniente de força maior ou caso fortuito, exclui a culpabilidade, ainda que o sujeito ativo possuísse, ao tempo da ação, parcial capacidade de entender o caráter ilícito do fato que praticou.

Comentários

Segundo redação do art. 28, §1º do CP, a embriaguez proveniente de caso fortuito e força maior precisam levar o agente à inteira incapacidade de entender o caráter ilícito do fato que praticou. Se havia alguma capacidade, a conclusão é pela redução da pena, nos termos do §2º do art. 28 do CP.

> *"Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal:*
>
> *Embriaguez*
>
> *II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)*
>
> *§ 1º - É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.*
>
> *§ 2º - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento."*

GABARITO: ERRADO.

(2018 – CESPE – STJ – TÉCNICO JUDICIÁRIO)

Julgue o item que se segue, relativo à imputabilidade penal.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Pessoas doentes mentais, que tenham dezoito ou mais anos de idade, mesmo que sejam inteiramente incapazes de entender o caráter ilícito da conduta criminosa ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, são penalmente imputáveis.

Comentários:

Veja o art. 26, CP = ISENTO DE PENA

> *Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.*

Não confundir com o art. 26, parágrafo único = REDUÇÃO DE PENA

> *Parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.*

Quem é INTEIRAMENTE INCAPAZ de entender o caráter ilícito da conduta criminosa ou de determinar-se de acordo com esse entendimento é ISENTO DE PENA, mesmo que maior de 18 anos.

GABARITO: ERRADA.

(2015 – CESPE – TRE/RS 4ª REGIÃO - ANALISTA JUDICIÁRIO- ÁREA ADMINISTRATIVA)

Em relação à imputabilidade penal, assinale a opção correta.

a) Será isento de pena o agente que, por embriaguez habitual, não for capaz de entender o caráter ilícito do fato.

b) Para definir a maioridade penal, a legislação brasileira seguiu o sistema biopsicológico, ignorando o desenvolvimento mental do menor de dezoito anos de idade.

c) A embriaguez não acidental e culposa exclui a imputabilidade no caso de ser completa.

d) Os menores de dezoito anos de idade, por presunção legal, são considerados inimputáveis somente nos casos de possuírem plena capacidade de entender a ilicitude do fato.

e) Se a embriaguez acidental for completa, acarretará a irresponsabilidade penal.

Comentários:

Aplica-se, ao caso, o disposto no artigo 28, § 1º, do CP:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *§ 1º - É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.*

Deste modo, no caso de embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior, abrem-se duas possibilidades, de acordo com os §§ 1º e 2º, do artigo 28, do CP:

- ISENÇÃO DE PENA, no caso de embriaguez COMPLETA;
- REDUÇÃO DE PENA DE UM A DOIS TERÇOS, se o agente NÃO possuía, ao tempo da ação ou omissão, A PLENA CAPACIDADE de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

GABARITO LETRA E.

CEBRASPE (CESPE) - Auditor Federal de Controle Externo (TCU)/2015

Julgue o item seguinte, que trata de imputabilidade penal.

Situação hipotética: Cléber, com trinta e quatro anos de idade, pretendia matar, durante uma festa, seu desafeto, Sérgio, atual namorado de sua ex-noiva. Sem coragem para realizar a conduta delituosa, Cléber bebeu grandes doses de vodca e, embriagado, desferiu várias facadas contra Sérgio, que faleceu em decorrência dos ferimentos provocados pelas facadas. Assertiva: Nessa situação, configura-se embriaguez voluntária dolosa, o que permite ao juiz reduzir a pena imputada a Cléber, uma vez que ele não tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito de seus atos no momento em que esfaqueou Sérgio.

Comentários

Veja que o enunciado deixa claro que Cléber, pretendendo praticar um crime, porém, faltando-lhe coragem, embriagou-se para conseguir realizar a conduta. Trata-se da chamada "embriaguez preordenada ou dolosa", na qual o indivíduo propositadamente se embriaga para praticar um crime ou contravenção. É diferente da "embriaguez voluntária" (citada no enunciado), que é aquela em que o indivíduo bebe para ficar bêbado apenas, não para cometer um crime. É chamada também de intencional. A embriaguez voluntária e a preordenada não excluem a imputabilidade e não podem servir como causas de redução de pena.

O ordenamento jurídico adotou a teoria da *actio libera in* causa que, em resumo, transfere para o momento anterior à embriaguez a constatação da imputabilidade do agente. O agente será responsabilizado porque o ato anterior (decidir beber) foi livre na causa. A embriaguez preordenada, inclusive, é agravante genérica do art. 61, II, "l", do CP.

Quanto à questão embriaguez, veja o tratamento legal dado pelo Código Penal:

> Art. 28 - **Não** excluem a imputabilidade penal:
>
> (...)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> Embriaguez
>
> II - a embriaguez, **voluntária ou culposa,** pelo álcool ou substância de efeitos análogos.
>
> § 1º - É **isento de pena** o agente que, por embriaguez **completa**, proveniente de **caso fortuito ou força maior**, era, ao tempo da ação ou da omissão, **inteiramente** incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
>
> § 2º - A **pena pode ser reduzida** de um a dois terços, se o agente, por embriaguez, proveniente de **caso fortuito ou força maior**, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a **plena capacidade** de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Apenas a embriaguez por caso fortuito ou força maior, portanto, poderá levar à isenção ou à redução de pena, a depender do caso.

GABARITO: ERRADO.

(2015 – CESPE – TCE/RN – ASSESSOR JURÍDICO)

Com relação à teoria do crime e culpabilidade penal, julgue o seguinte item.

Situação hipotética: Carlos, indivíduo perfeitamente saudável, se embriagou voluntari-amente em virtude da celebração de seu aniversário e, sob essa condição, causou lesão grave a Daniel, seu primo. Assertiva: Nessa situação, se for condenado, Carlos poderá ter a pena atenuada ou substituída por tratamento ambulatorial.

Comentários

No caso da questão a embriaguez de Carlos foi voluntária. Como visto acima, neste caso, o agente não fica isento de pena, mesmo que ao tempo da ação ou omissão seja inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Se a sua ação (ingerir bebida alcoólica), como diz a teoria da *actio libera in causa*, foi livre na causa, poderá o agente ser responsabilizado criminalmente pelo resultado. A redução de pena, prevista no artigo 28, § 2º, do CP, ocorre somente nos casos em que a embriaguez for proveniente de caso fortuito ou força maior, o que não é o caso narrado na questão.

GABARITO: ERRADO.

(2022 – FCC – MPE/PE – PROMOTOR DE JUSTIÇA E PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO)

Praticado o crime por José, o Ministério Público ofereceu a denúncia. Durante a instrução, José confessou a prática delitiva e ficou comprovado que o crime não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade. O juiz, no momento de fixar a pena, deverá adotar o seguinte critério para diminuir a pena a ser aplicada a José em razão da tentativa:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) A confissão de José perante a autoridade judiciária.
b) A motivação do crime.
c) A culpabilidade de José no momento da execução do crime.
d) O caminho (iter criminis) percorrido por José, na execução do crime, até ser interrompido.
e) O comportamento da vítima.

Comentários

Consoante dispõe o art. 14, II, do CP:

> *Tentativa (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)*
>
> *II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)*

O critério adotado pelo legislador e pela jurisprudência para calcular a pena nos casos de crime tentado é o *iter criminis* percorrido, ou seja, quanto mais longe da consumação maior será a redução da pena, assim como o contrário, quanto mais próximo da consumação, ou seja, quanto maior o *iter criminis* percorrido menor será a diminuição da pena.

Gabarito letra D.

(FCC - 2017 – PM/AP - SOLDADO)

Sobre a imputabilidade penal,

a) os menores de 21 anos são penalmente inimputáveis.

b) a emoção e a paixão excluem a imputabilidade penal.

c) a embriaguez, em qualquer hipótese, afasta a imputabilidade do agente.

d) é isento de pena o agente que por doença mental era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato.

e) a idade avançada, por si só, é causa de inimputabilidade do agente.

Comentários:

a) ERRADA. A idade definida pelo CP é 18 anos e não 21.

> Menores de dezoito anos

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> Art. 27 - Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial.

b) ERRADA. A emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal.

> Emoção e paixão
>
> Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
>
> I - a emoção ou a paixão

c) ERRADA. Sobre a embriaguez, temos:

> Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal:
>
> Embriaguez
>
> II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
>
> § 1º - É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
>
> § 2º - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

A embriaguez voluntária ou culposa, como visto, não excluem a imputabilidade penal. Essa é a regra e que aparece na maioria esmagadora dos casos concretos do dia-a-dia. Entretanto, como exceção, temos a embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior. Sobre os seus efeitos, se da embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior o agente era, ao tempo da ação ou omissão:

INTEIRAMENTE INCAPAZ = ISENTO DE PENA

PARCIALMENTE CAPAZ (não possuía plena capacidade) = CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA

d) CORRETA. É o que prevê o art. 26 do CP.

> Inimputáveis

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

e) ERRADA. Não há qualquer previsão legal de que a idade avançada, por si só, seja causa de imputabilidade penal.

GABARITO LETRA D.

(2019 - NC-UFPR - Notário e Registrador – TJ PR)

É muito comum nos dias presentes constatar-se entre acadêmicos e até mesmo entre profissionais a confusão entre 'teoria da imputação objetiva, responsabilidade objetiva e imputabilidade'. Entretanto, as três expressões mencionadas são completamente diferentes. Com base na doutrina atual, é correto afirmar que são temas da imputabilidade penal:

a) menoridade, doença mental e embriaguez.

b) coação moral irresistível e obediência hierárquica.

c) erro de proibição direto e indireto.

d) excludentes putativas.

e) excludentes de ilicitude.

Comentários:

Quanto ao tema, devemos lembrar que o Código Penal não define a imputabilidade, apresentando, contudo, as hipóteses de inimputabilidade, que estão previstas nos arts. 26, caput; 27; e 28, §1º, as quais fazem referência aos temas menoridade, doença mental e embriaguez. A teoria da imputação objetiva tem relação com o estudo do NEXO DE CAUSALIDADE, um dos elementos do fato típico. Já a responsabilidade penal insere-se na seara da culpabilidade.

GABARITO LETRA A.

(2019 - CRS (PM MG) - Oficial da Polícia Militar de Minas Gerais/Cadete CFO)

Analise as assertivas abaixo, em relação ao Código Penal:

I – Diz-se o crime doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

II – Responde pelo crime o terceiro que determina o erro.

III – Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

IV - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Estão CORRETAS as assertivas:

a) I, II e III, apenas.
b) Todas estão corretas.
c) I, II e IV, apenas.
d) III e IV, apenas.

Comentários:

I) CORRETA. Art. 18, inciso I do CP.

II) CORRETA. Art. 20, §2° do CP.

III) CORRETA. Art. 23 do CP.

IV) CORRETA. Art. 26 do CP.

GABARITO LETRA B.

(2018 - IBADE - Soldado - PM RN)

Em termos de culpabilidade no direito penal, o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se; de acordo com esse entendimento:

a) é imputável e isento de pena.

b) é inimputável e isento de pena.

c) age em estado de necessidade, o que exclui o crime.

d) é culpado pelo crime da mesma forma como se fosse são.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) age em exercício regular de direito, o que exclui o crime.

Comentários:

Letra da lei pura.

> *Inimputáveis*
>
> *Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento*.

GABARITO LETRA B.

(2015 –TRE RR- ANALISTA JUDICIÁRIO- ÁREA JUDICIÁRIA)

Paulo é estudante de uma determinada faculdade do Estado de Roraima, cursando o primeiro semestre. No início deste ano de 2015 Paulo é submetido a um trote acadêmico violento e, amarrado, é obrigado a consumir à força bebida alcoólica e substância entorpecente. Após o trote, Paulo, completamente embriagado e incapacitado de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento por conta desta embriaguez e do uso de droga, desloca-se até uma Delegacia de Polícia da cidade de Boa Vista, onde tramita um inquérito contra ele por crime de lesão corporal dolosa decorrente de uma briga em uma casa noturna, e oferece R$ 10.000,00 em dinheiro ao Delegado de Polícia para que este não dê prosseguimento às investigações. Paulo acaba preso em flagrante pela Autoridade Policial. No caso hipotético exposto, Paulo:

a) Praticou crime de corrupção ativa e terá a pena reduzida de um a dois terços no caso de condenação.

b) É isento de pena pelo crime cometido nas dependências da Delegacia de Polícia.

c) Praticou crime de corrupção ativa e não terá a pena reduzida no caso de condenação pela embriaguez.

d) Praticou crime de concussão e não terá a pena reduzida no caso de condenação.

e) Praticou crime de concussão e terá a pena reduzida de um a dois terços no caso de condenação.

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A questão exigia o conhecimento de uma das causas de exclusão da imputabilidade. Vejamos, então, as alternativas:INCORRETA. Por mais que o crime que Paulo cometeu tenha sido o previsto no art. 333 do CP (corrupção ativa), o caso não é de condenação com redução de pena, mas sim, de aplicação do §1° do art. 28 do Código Penal, tendo em vista se tratar de embriaguez completa e involuntária.

b) CORRETA. De acordo com o art. 28, II §1º do CP, "É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito e força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com este entendimento".

c) INCORRETA. Apesar de ter praticado o crime de corrupção ativa, a consequência não será a redução de pena, mas sim a isenção.

d) INCORRETA. O crime em tela não é de concussão, mas sim, de corrupção ativa- art. 333 CP.

e) INCORRETA. O crime em tela não é de concussão, mas sim, de corrupção ativa- art. 333 CP.

Esta questão exigia que o candidato conhecesse uma das causas legais de exclusão de imputabilidade, no caso, a prevista no art. 28, II, §1º do Código Penal. Também exigiu do candidato o conhecimento da diferença entre o resultado causado pela embriaguez do agente: se levaria apenas a uma redução de pena (§ 2º) ou a uma isenção de pena (§1º).

O enunciado da questão já nos deu a dica quando aduz que "Após o trote, Paulo, completamente embriagado e incapacitado de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento por conta desta embriaguez e do uso de droga".

No caso, como se trata de embriaguez completa e involuntária, decorrente de caso fortuito e força maior, a solução é a aplicação do §1º do art. 28 do CP.

GABARITO LETRA B.

(2015 – TRE AP - ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA)

Maria é aprovada no vestibular para uma determinada Universidade Federal. No dia da matrícula, Maria, caloura, é recebida pelos alunos veteranos da universidade e submetida a um trote acadêmico violento. Além de outras coisas que foi obrigada a fazer, Maria foi amarrada em uma cadeira de bar e obrigada a ingerir bebida alcoólica até ficar completamente embriagada e sem qualquer possibilidade de entender o caráter ilícito de um fato ou de determinar-se de acordo com este entendimento. Maria é liberada do trote e sai do bar, dirigindo-se até o seu veículo que estava estacionado em via pública, sem conseguir movimentá-lo. Abordada por policiais, desacatou-os. Neste caso, no que concerne ao crime de desacato,

(a) terá a pena reduzida de um a dois terços.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

(a) estará isenta de pena.

(c) terá a pena reduzida de metade.

(d) terá a pena reduzida em 1/6.

(e) terá a pena aumentada de 1/3.

Comentários:

Aqui, a banca exigiu do candidato o conhecimento do mesmo dispositivo legal anterior, qual seja, o art. 28, §1º e §2º do CP.

Lembrando que a embriaguez pode ser:

(i) Não acidental, sendo voluntária ou culposa. Nestes casos, o agente não fica isento de pena, mesmo que ao tempo da ação ou omissão seja inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Se a sua ação, como diz a teoria da actio libera in causa, foi livre na causa, ou seja, no ato de ingerir bebida alcoólica, poderá o agente ser responsabilizado criminalmente pelo resultado.

(ii) Acidental, fortuita ou involuntária. É a embriaguez que decorre de caso fortuito ou força maior, tendo duas consequências possíveis: se completa, exclui a imputabilidade (§ 1º). Se incompleta, responde o agente pelo crime com diminuição da pena (§ 2º).

(iii) Patológica. Dependendo do caso, pode receber o mesmo tratamento dispensado aos inimputáveis em razão de anomalia psíquica (artigo 26, caput, ou § único, do CP).

(iv) Preordenada. Hipótese em que o sujeito se embriaga propositadamente para cometer um crime.

O enunciado da questão já nos deu a dica quando aduz que "Maria foi amarrada em uma cadeira de bar e obrigada a ingerir bebida alcoólica até ficar completamente embriagada e sem qualquer possibilidade de entender o caráter ilícito de um fato ou de determinar-se de acordo com este entendimento."

No caso, como se trata de embriaguez completa e involuntária, decorrente de caso fortuito e força maior, a solução é a aplicação do §1º do art. 28 do CP.

Vejamos, então, as alternativas:a) INCORRETA. A pena só poderá ser reduzida de um a dois terços se o agente não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (§ 2º, do artigo 28). Nestes casos a embriaguez, mesmo que involuntária, não era completa, sendo que o agente tinha alguma capacidade de ao tempo da ação ou omissão entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Como a questão deixou claro que Maria estava completamente embriagada e sem qualquer possibilidade de entender o caráter ilícito de um fato

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ou de determinar-se de acordo com este entendimento, não pode ter a pena reduzida de um a dois terços.

b) CORRETA. De acordo com o art. 28, II §1º do CP, "É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito e força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com este entendimento".

c) INCORRETA. Nenhum caso de embriaguez tem como consequência a redução da pena pela metade.

d) INCORRETA. Nenhum caso de embriaguez tem como consequência a redução da pena em 1/6.

e) INCORRETA. Nenhum caso de embriaguez tem como consequência o AUMENTO de pena em 1/3. Apenas a embriaguez preordenada é circunstância agravante (prevista no art. 61, II, l do CP), mas não é o caso do enunciado.

GABARITO LETRA B.

(2015 – FCC – TRT9ªREGIÃO – TÉCNICO JUDICIÁRIO)

São causas de inimputabilidade previstas no Código Penal, além de doença mental e desenvolvimento mental incompleto ou retardado:

a) emoção e paixão; embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior; idade inferior a 18 anos.

b) idade inferior a 16 anos; embriaguez voluntária; coação irresistível.

c) idade inferior a 18 anos; embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior.

d) idade inferior a 21 anos; embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior; legítima defesa.

e) emoção e paixão; idade inferior a 18 anos; embriaguez preordenada.

Comentários:

a) ERRADA. Como visto nas questões anteriores, o art. 28, I, determina que não excluem a imputabilidade penal a emoção ou a paixão.

b) ERRADA. O art. 27, CP define que a idade é a de 18 anos e não 16. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade (art. 28, II, CP) e a coação moral irresistível exclui a culpabilidade.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) CORRETA.

> *Menores de dezoito anos*
>
> *Art. 27 - Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial.*
>
> *Art. 28, § 1º - É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.*

d) ERRADA. Como visto o critério etário é 18 anos, e a legítima defesa exclui a ilicitude (antijuridicidade).

e) ERRADA. A emoção e a paixão não excluem a imputabilidade e a embriaguez preordenada é causa de aumento de pena prevista no art. 61, II, "l", CP.

GABARITO LETRA C.

(2022 – FGV – TJ/DFT – TÉCNICO JUDICIÁRIO)

Constituem elementos da culpabilidade:

a) inimputabilidade, potencial consciência da lei e inexigibilidade de uma conduta diversa.

b) maioridade, potencial consciência da lei e inexigibilidade de uma conduta diversa.

c) imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude e exigibilidade de uma conduta diversa.

d) maioridade, potencial conhecimento da ilicitude e exigibilidade de uma conduta diversa.

e) imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude e inexigibilidade de uma conduta diversa.

Comentários

A única alternativa que apresenta os elementos da culpabilidade é a letra C: imputabilidade, potencial consciência da lei e inexigibilidade de conduta diversa.

Gabarito letra C

(2022 – FGV – MPE/BA – ESTAGIÁRIO DE DIREITO)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Esteban, jovem graduando em Direito, viaja com a associação atlética de sua universidade para festividades em cidade do interior do Estado. Em meio às confraternizações, substância entorpecente é oferecida a Esteban por seus colegas. A fim de superar sua timidez, o agente aceita consumir as referidas drogas, atingindo embriaguez completa. Ao recobrar os sentidos, Esteban tinha em sua posse um relógio que furtou naquela noite, tendo os colegas lhe contado que havia também agredido alunos da universidade rival, invadido domicílio e praticado crime de dano aos pertences dos citados alunos.

Acerca da culpabilidade e da teoria da actio libera in causa, é correto afirmar que:

a) a embriaguez por caso fortuito ou força maior não atenua nem isenta o réu de pena;

b) ao passo que a embriaguez voluntária agrava a pena do agente, a embriaguez preordenada apenas justifica a imposição de pena criminal;

c) Esteban não poderá ser responsabilizado criminalmente, posto que ausente vontade livre e consciente, em razão da embriaguez completa;

d) o direito penal brasileiro apenas autoriza a punição do agente quando a embriaguez é preordenada, assim entendida a conduta do agente que se utiliza da substância para praticar o crime;

e) tratando-se de embriaguez voluntária, culposa ou preordenada, o agente poderá ser responsabilizado pelas ações praticadas no contexto de embriaguez, fixando-se como parâmetro para aferição da culpabilidade o momento de consumo da substância.

Comentários

Conforme visto na aula de hoje na teoria da actio libera in causa a imputabilidade do agente é analisada em momento anterior à sua embriaguez, e não no momento da prática do crime.

Gabarito letra E

(2018 – FGV – AL/RO – CONSULTOR LEGISLATIVO)

No curso de ação penal onde se imputa a prática de crime de roubo majorado, durante a oitiva das testemunhas de defesa, ocasião em que se identifica que a principal tese defensiva é de negativa de autoria, o juiz verifica que, possivelmente, o réu seria inimputável. Suspenso o processo antes do interrogatório e de encerrar a prova, realizado laudo pericial, é constatada a total inimputabilidade do agente na data dos fatos.

Diante da constatação, juntado o laudo, caberá ao juiz:

A) de imediato, absolver impropriamente o réu, aplicando medida de segurança, o que não gera reincidência;

B) caso constatada a autoria e materialidade após instrução, condenar o réu, aplicando medida de segurança e pena privativa de liberdade

C) caso constatada a autoria e materialidade após instrução, absolver impropriamente o réu, aplicando apenas pena privativa de liberdade com causa de redução de pena;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

D) caso constatada a autoria e materialidade após instrução, absolver impropriamente o réu, aplicando apenas medida de segurança;

E) de imediato, condenar o réu, aplicando medida de segurança, o que gera reincidência.

Comentários

Conforme o artigo 26 do CP: "É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento". Contudo, isso só será aferido APÓS a instrução.

Além disso, segundo o parágrafo único, III, do artigo 386 do CPP: "Na sentença absolutória, o juiz: aplicará medida de segurança, se cabível". Trata-se da sentença absolutória IMPRÓPRIA. Diferencia-se da absolvição própria, na qual não se aplica qualquer sanção penal.

Gabarito letra D

(2018 – FGV – MPE/AL – ANALISTA ÁREA JURÍDICA)

Em seu primeiro evento na faculdade, Rodrigo ingeriu, com a intenção de comemorar, grande quantidade de bebida alcoólica. Apesar de não ter intenção, a grande quantidade de álcool fez com que ficasse embriagado e, em razão desse estado, acabou por iniciar discussão desnecessária e causar lesão corporal grave em José, ao desferir contra ele dois socos. Todas as informações acima são confirmadas em procedimento de investigação criminal. Ao analisar as conclusões do procedimento caberá ao Promotor de Justiça reconhecer

A) a ausência de culpabilidade do agente diante da situação de embriaguez culposa.

B) a ausência de culpabilidade do agente em razão da embriaguez completa, proveniente de caso fortuito, aplicando-se medida de segurança.

C) a existência de conduta típica, ilícita e culpável, inclusive com presença da agravante da embriaguez pré-ordenada.

D) a existência de conduta típica, ilícita e culpável, pois a embriaguez foi culposa, não sendo possível imputar a agravante da embriaguez pré-ordenada.

E) a existência de conduta típica, ilícita e culpável, pois a embriaguez foi voluntária, não sendo possível imputar a agravante da embriaguez pré-ordenada.

Comentários

Sobre a embriaguez, temos:

> *CP, Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal:*
>
> *Embriaguez*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos.* **(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)**
>
> *§ 1º - É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.***(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)**
>
> *§ 2º - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.*

A embriaguez voluntária ou culposa, em regra, não excluem a imputabilidade penal. Na voluntária, o agente ingere bebida alcoólica a fim de ficar embriagado. Na culposa, o agente ingere bebida alcoólica sem esse fim, mas acaba se embriagando.

Entretanto, como exceção, temos a embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior. Sobre os seus efeitos, se da embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior o agente era, ao tempo da ação ou omissão:

- Inteiramente incapaz = isento de pena
- Parcialmente capaz (não possuía plena capacidade) = causa de diminuição de pena

Temos também a embriaguez pré-ordenada, que ocorre quando o agente se embriaga para praticar o crime ou buscar uma escusa, configurando circunstância agravante, na forma do art. 61, inciso II, alínea "l", do CP.

O enunciado deixou claro que Rodrigo ingeriu, por sua vontade, bebida alcoólica, mas sem intenção de se embriagar. Trata-se, portanto, de embriaguez culposa. Além disso, sua conduta foi típica, ilícita e culpável.

Gabarito letra D

(2018 – FGV – TJ/AL – TÉCNICO JUDICIÁRIO)

Gabriel, 25 anos, desferiu, de maneira imotivada, diversos golpes de madeira na cabeça de Fábio, seu irmão mais novo. Após ser denunciado pelo crime de lesão corporal gravíssima, foi realizado exame de insanidade mental, constatando-se que, no momento da agressão, Gabriel, em razão de desenvolvimento mental incompleto, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato.

Diante da conclusão do laudo pericial, deverá ser reconhecida a:

A) inimputabilidade do agente, afastando-se a culpabilidade;

B) semi-imputabilidade do agente, afastando-se a culpabilidade;

C) inimputabilidade do agente, afastando-se a tipicidade;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

D) semi-imputabilidade do agente, que poderá funcionar como causa de redução de pena;

E) semi-imputabilidade do agente, afastando-se a tipicidade.

Comentários

Segundo o CP, as hipóteses de inimputabilidade são: (i) anomalia psíquica – art. 26, caput, do CP; (ii) em razão da idade – art. 27, do CP; (iii) embriaguez completa por caso fortuito ou força maior: art. 28, II, §1º, do CP. Nenhuma destas hipóteses foi descrita no enunciado.

André, portanto, enquadra-se no conceito de semi-imputável, previsto no art. 26, parágrafo único do CP, que poderá ocasionar a redução de pena:

> *Parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.*

Gabarito letra D

(2017 – FGV – TRT 12ª REGIÃO – ANALISTA JUDICIÁRIO)

Oficial de Justiça ingressa em comunidade no interior do Estado de Santa Catarina para realizar intimação de morador do local. Quando chega à rua, porém, depara-se com a situação em que um inimputável em razão de doença mental está atacando com um pedaço de madeira uma jovem de 22 anos que apenas caminhava pela localidade. Verificando que a vida da jovem estava em risco e não havendo outra forma de protegê-la, pega um outro pedaço de pau que estava no chão e desfere golpe no inimputável, causando lesão corporal de natureza grave.

Com base apenas nas informações narradas, é correto afirmar que, de acordo com a doutrina majoritária, a conduta do Oficial de Justiça:

A) não configura crime, em razão da atipicidade;

B) não configura crime, em razão do estado de necessidade;

C) configura crime, mas o resultado somente poderá ser imputado a título de culpa, em razão do estado de necessidade;

D) não configura crime, em razão da legítima defesa;

E) configura crime, tendo em vista que não havia direito próprio do Oficial de Justiça em risco para ser protegido.

Comentários

Temos aqui a hipótese de legítima defesa, que afasta a ilicitude e, portanto, o crime. Lembrando que o instituto pode se configurar quando repelida injusta agressão a direito de outrem. Vejamos o CP:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato:

II - em legítima defesa;

Legítima defesa

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Gabarito letra D

(2015 - FGV - DPE/RO - ANALISTA JURÍDICO)

Joana foi para a festa de aniversário de sua melhor amiga em uma boate e, feliz pela comemoração, passou a ingerir bebida alcoólica em quantidade exagerada. Ao final da festa, Joana estava completamente alcoolizada, apesar de ela não ter tido intenção de ficar nesse estado. Saindo da boate, deparou-se com sua inimiga Gabriela e, alterada pela bebida, jogou um copo de vidro na cabeça desta, causando-lhe lesões graves. Diante dessa situação, considerando apenas os fatos narrados e que esses foram provados, é correto afirmar que Joana:

a) deverá ser absolvida impropriamente, com aplicação de medida de segurança, pois estava inimputável no momento dos fatos;

b) deverá ser condenada, pois houve embriaguez voluntária e apenas a embriaguez culposa exclui a imputabilidade;

c) deverá ser condenada, pois a embriaguez culposa não exclui a imputabilidade;

d) deverá ser absolvida, pois houve embriaguez completa e decorrente de caso fortuito ou força maior;

e) deverá ser absolvida por ausência de culpabilidade, sem aplicação de medida de segurança, já que a inimputabilidade era apenas momentânea.

Comentários

Mais uma questão sobre embriaguez. No caso, o enunciado diz que Joana, por sua vontade, passou a ingerir bebida, ficando totalmente alcoolizada, apesar de não ter tido essa intenção. Portanto, como já vimos, trata-se de embriaguez voluntária, que não exclui a culpabilidade, na forma do art. 28, II, do CP.

Gabarito letra C

(2015 – FGV – TJ/RO – TÉCNICO JUDICIÁRIO)

No dia 25 de fevereiro de 2014, na cidade de Ariquemes, Felipe, nascido em 03 de março de 1996, encontra seu inimigo Fernando na rua e desfere diversos disparos de arma de fogo em seu peito com intenção de matá-lo. Populares que presenciaram os fatos, avisaram sobre o ocorrido a familiares de

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Fernando, que optaram por transferi-lo de helicóptero para Porto Velho, onde foi operado. No dia 05 de março de 2014, porém, Fernando não resistiu aos ferimentos causados pelos disparos e veio a falecer ainda no hospital de Porto Velho. Considerando a situação hipotética narrada e as previsões do Código Penal sobre tempo e lugar do crime, é correto afirmar que, em relação a estes fatos, Felipe será considerado:

a) inimputável, pois o Código Penal adota a Teoria da Atividade para definir o tempo do crime, enquanto que o lugar do crime é definido pela Teoria da Ubiquidade;

b) inimputável, pois o Código Penal adota a Teoria da Atividade para definir o tempo do crime, enquanto que o lugar é definido pela Teoria do Resultado;

c) imputável, pois o Código Penal adota a Teoria do Resultado para definir tanto o tempo quanto o lugar do crime;

d) imputável, pois o Código Penal adota a Teoria da Ubiquidade para definir o momento do crime, enquanto que a Teoria da Atividade determina o lugar;

e) inimputável, pois o Código Penal adota a Teoria da Atividade para definir tanto o tempo quanto o local do crime.

Comentários

Em primeiro lugar, quanto ao lugar e ao tempo do crime, vamos ao CP:

- Tempo – Teoria da Atividade: Art. 4º - Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado.
- Lugar – Teoria da Ubiquidade: Art. 6º - Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.

Lembrando:

- Teoria da Ação/Atividade – considera lugar do crime o da conduta criminosa.
- Teoria do Resultado/Efeito – considera lugar do crime o do resultado/consumação.
- Teoria da Ubiquidade/Unidade/Mista – considera lugar do crime tanto o da conduta quanto do resultado

Olha a dica! – LUTA:

- LU (lugar – ubiquidade)
- TA (tempo – atividade)

Quanto à imputabilidade, ao tempo da ação, Felipe ainda não tinha completado 18 anos. Era, portanto, inimputável (art. 27, CP).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito letra A

(2010 – FGV – AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL AP)

Exclui, em qualquer caso, a imputabilidade penal:

a) a violenta emoção.

b) a embriaguez culposa.

c) a embriaguez preordenada.

d) a menoridade, ainda que o indivíduo seja casado.

e) a perturbação da saúde mental.

Comentários

A) ERRADA. Art. 28, I, CP.

B) ERRADA. Art. 28, II, CP.

C) ERRADA. Inclusive é circunstância agravante (art. 61, II, "l", CP).

D) CERTA. A menoridade sempre excluirá a imputabilidade PENAL.

E) ERRADA. A doença mental só excluirá a imputabilidade na hipótese do caput do art. 26, do CP: Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Gabarito letra D

(2015 – FGV – OAB UNIFICADO – XVI EXAME)

Patrício e Luiz estavam em um bar, quando o primeiro, mediante ameaça de arma de fogo, obriga o último a beber dois copos de tequila. Luiz ficou inteiramente embriagado. A dupla, então, deixou o local, sendo que Patrício conduzia Luiz, que caminhava com muitas dificuldades. Ao encontrarem Juliana, que caminhava sozinha pela calçada, Patrício e Luiz, se utilizando da arma que era portada pelo primeiro, constrangeram-na a com eles praticar sexo oral, sendo flagrados por populares que passavam ocasionalmente pelo local, ocorrendo a prisão em flagrante. Denunciados pelo crime de estupro, no curso da instrução, mediante perícia, restou constatado que Patrício era possuidor de doença mental grave e que, quando da prática do fato, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do seu comportamento, situação, aliás, que permanece até o momento do julgamento. Também ficou demonstrado que, no momento do crime, Luiz estava completamente embriagado.

O Ministério Público requereu a condenação dos acusados. Não havendo dúvida com relação ao injusto, tecnicamente, a defesa técnica dos acusados deverá requerer, nas alegações finais,

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) a absolvição dos acusados por força da inimputabilidade, aplicando, porém, medida de segurança para ambos.

b) a absolvição de Luiz por ausência de culpabilidade em razão da embriaguez culposa e a absolvição imprópria de Patrício, com aplicação, para este, de medida de segurança.

c) a absolvição de Luiz por ausência de culpabilidade em razão da embriaguez completa decorrente de força maior e a absolvição imprópria de Patrício, com aplicação, para este, de medida de segurança.

d) a absolvição imprópria de Patrício, com a aplicação de medida de segurança, e a condenação de Luiz na pena mínima, porque a embriaguez nunca exclui a culpabilidade.

Comentários

No caso, em relação a Luiz, deverá ser requerida a absolvição de Luiz, com fundamento no art. 28, §1º do CP, que isenta de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Veja que Luiz foi forçado a beber.

Em relação a Patrício, a defesa deverá requerer a absolvição sumária, por força do art. 26 do CP (Patrício é inimputável), sendo possível a aplicação de medida de segurança, na forma do art. 97 do CP e do art. 386, §único, inciso III, do CPP.

Gabarito letra D

Questionário de Revisão e Aperfeiçoamento

A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas.

São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua resolução, como ocorre nas clássicas questões objetivas.

O objetivo é que você realize uma autoexplicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu :)

Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.

Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?

Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível!

Vamos ao nosso questionário:

Perguntas

1. O que é culpabilidade?

2. Quais são os elementos da culpabilidade?

3. O que é a teoria da coculpabilidade?

4. Quais são as causas legais de exclusão da culpabilidade?

5. A emoção ou a paixão excluem a imputabilidade penal?

6. O que é a teoria da actio libera in causa?

7. Responda CERTO ou ERRADO às questões abaixo:

a) Em uma despedida de solteiro Antônio foi obrigado a ingerir bebida alcoólica em ex-cesso, contra a sua vontade, pois, segundo seus amigos, "não podia deixar passar a da-ta sem a devida comemoração". A ingestão da bebida em excesso fez com que Antô-nio furtasse um aparelho de telefone celular de Barbara, uma amiga que estava na fes-ta. Considerando que, ao tempo da ação, Antônio estava inteiramente incapaz de en-tender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, terá o benefício da redução de pena de um a dois terços.

b) Rodrigo, apaixonado por Beatriz e depois de ter sido recusado por ela várias vezes, in-geriu bebida alcoólica com a intenção de violentá-la. Após horas bebendo em um bar e estando parcialmente embriagado, ficou de tocaia e, ao vê-la se aproximar, puxou as-sunto e levou a vítima para dentro de seu carro, tendo ali cometido o crime de estu-pro. Nessa situação, Rodrigo poderá ter a pena reduzida de um a dois terços, já que não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o cará-ter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

c) Aline cometeu o crime de lesão corporal gravíssima em face de Marcelo, causando de-bilidade permanente em um membro inferior da vítima. Sabendo que Aline, em virtu-de de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou re-tardado, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de enten-der o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, será isenta de pena.

d) Alexandre, completamente apaixonado por Renata e coberto de ódio por tê-la visto flertar com Felipe, mata Renata na entrada de sua casa. Neste caso, considerando que Alexandre estava perturbado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

afetivamente, cego de amor e ciúme de Renata, terá sua imputabilidade penal excluída por determinação expressa do Código Penal.

e) Diogo, com 17 anos de idade e sem dinheiro para comprar o tênis de sua marca prefe-rida, furta o tênis de Vitor na saída do treino de futebol. Nessa situação, por já estar com 17 anos, responderá pelo crime de furto, de acordo com o Código Penal.

Perguntas com Respostas

1. O que é culpabilidade?

Consoante maioria da doutrina nacional, culpabilidade é o juízo de reprovação que recai sobre o autor de um fato típico e ilícito. Lembremos que, de acordo com a corrente majoritária, crime é fato típico, ilícito e culpável.

Obs: não será objeto do questionário a evolução histórica da culpabilidade, com a exposição das suas teorias, por verificarmos que a banca não costuma cobrar o conhecimento de tais conceitos.

2. Quais são os elementos da culpabilidade?

De acordo com o disposto no CP e nos moldes da concepção finalista de culpabilidade (para mais informações, consulte seu material didático sobre o finalismo de Welzel), os elementos normativos da culpabilidade são: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa.

3. O que é a teoria da coculpabilidade?

É a teoria que imputa ao Estado parcela da responsabilidade social pelos atos ilícitos praticados, tendo em vista a situação de desigualdade social existente.

Tais circunstâncias externas devem ser levadas em consideração na dosimetria da pena do agente. Segundo Rogério Greco em sua obra Código Penal Comentado, 11ª edição, Editora Im-petus, 2017, a teoria da coculpabilidade propõe, basicamente, duas alternativas, a saber: (a) nas situações extremas, conduziria à absolvição, a exemplo do que ocorre quando um casal de mendigos tem relação sexual embaixo de um viaduto, fato que, em uma situação de normali-dade, possibilitaria a sua condenação pela prática do delito tipificado no art. 233 do Código Pe-nal; (b) poderá ser aplicada a circunstância atenuante genérica prevista pelo art. 66 do Código Penal.

4. Quais são as causas legais de exclusão da culpabilidade?

Vamos analisar as causas legais de exclusão da culpabilidade analisando os elementos desta.

a) Imputabilidade: é a possibilidade de se atribuir a alguém a responsabilidade pela prática de uma infração penal. Para que o agente seja considerado imputável, ele precisa ter saúde psíquica, que o permita ter consciência da ilicitude do fato, bem como dominar sua vontade na direção do cometimento do ilícito. Em suma, é a capacidade de entendimento acerca do caráter ilícito do fato (elemento intelectivo) e de determinar-se (autodeterminação) conforme esse entendimento (elemento volitivo).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O CP elenca as hipóteses de **inimputabilidade**, ou seja, situações nas quais será considerado que ao agente não se pode atribuir a responsabilidade pelo ilícito, quais sejam:

- Anomalia psíquica, prevista no art. 26 do CP (É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento). Neste artigo, importante ressaltar que o CP adotou o critério biopsicológico para a aferição da inimputabilidade do agente, pois conjugou dois critérios, quais sejam, o biológico (doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado) e o critério psicológico (incapacidade de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento). Assim, não basta que o agente padeça de alguma enfermidade, sendo necessário que tal transtorno afete de fato a capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato ou de determinação segundo esse conhecimento. Neste ponto, devemos ficar atento ao enunciado da questão, que deve descrever que o agente estava com a capacidade de compreensão ou de determinação afetadas.

- Inimputabilidade em razão da idade, prevista no art. 27 do CP (Art. 27 - Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial). Neste caso, entendeu o legislador brasileiro que os menores de 18 anos não gozam de plena capacidade de entendimento que lhes permita serem responsabilizados por um fato típico e ilícito.

- Embriaguez completa por caso fortuito ou força maior: art. 28, II, §1º do CP (É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento).

b) A potencial consciência da ilicitude, outro elemento da culpabilidade, significa a possibilidade que tem o agente imputável de compreender a reprovabilidade da sua conduta. Logo, a causa excludente da potencial consciência da ilicitude é o **erro de proibição,** previsto no art. 21 do CP

> Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço.

Então, veja que não é suficiente a alegação de desconhecimento da lei. É preciso verificar se o erro é vencível ou invencível. O agente só responderá se tinha ou, pelo menos, se poderia ter a consciência da ilicitude do fato.

c) A exigibilidade da conduta, ou seja, é exigido do agente que, nas circunstâncias do momento, pudesse atuar conforme o ordenamento jurídico. Assim, o CP elenca como excludentes dessa exigibilidade a coação moral irresistível e a obediência hierárquica (Art. 22 - Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem).

5. A emoção ou a paixão excluem a imputabilidade penal?

A emoção e a paixão, consoante o art. 28, I do CP, NÃO excluem a imputabilidade penal. Por isso, não entram no rol das causas de exclusão da imputabilidade (Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal: I - a emoção ou a paixão).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

6. O que é a teoria da actio libera in causa?

Essa teoria está relacionada à imputabilidade penal, solucionando casos que, embora considerado inimputável, o agente terá responsabilidade sobre o fato, pois o ato delituoso que ele cometeu quando inconsciente decorre de ato anterior que foi livre na vontade (embriaguez pré-ordenada, por ex). Assim, transfere-se para esse momento anterior a constatação da imputabilidade do agente.

Como tal teoria permite a punição mesmo tendo o crime sido praticado com o agente embriagado, ela não será aplicada nos casos de embriaguez completa decorrente de caso fortuito ou força maior que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito de sua conduta, pois, nestes casos, haverá a redução ou exclusão da responsabilidade penal nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 28 do diploma repressor.

> Por outro lado, a teoria é aplicada aos casos de embriaguez voluntária ou culposa, respondendo o agente pelos atos cometidos. Aplicação da teoria da actio libera in causa, segundo a qual considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e nessa situação comete o crime (TJES, ACr 11080061911, 2ª Câm. Crim., Rel. Des. Subst. Walace Pandolpho Kiffer, DJES 13/8/2010, p. 191).

7. Responda CERTO ou ERRADO às questões abaixo:

a) Em uma despedida de solteiro Antônio foi obrigado a ingerir bebida alcoólica em excesso, contra a sua vontade, pois, segundo seus amigos, "não podia deixar passar a data sem a devida comemoração". A ingestão da bebida em excesso fez com que Antônio furtasse um aparelho de telefone celular de Barbara, uma amiga que estava na festa. Considerando que, ao tempo da ação, Antônio estava inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, terá o benefício da redução de pena de um a dois terços.

ERRADO. De acordo com o enunciado da questão, a ingestão de bebida ocorreu de forma involuntária pelo agente, tendo ele sido obrigado a beber em excesso, o que descaracteriza a voluntariedade do ato. Nesse caso, Antônio será isento de pena, conforme dispõe o artigo 28, inciso II, § 1º, do Código Penal.

b) Rodrigo, apaixonado por Beatriz e depois de ter sido recusado por ela várias vezes, ingeriu bebida alcoólica com a intenção de violentá-la. Após horas bebendo em um bar e estando parcialmente embriagado, ficou de tocaia e, ao vê-la se aproximar, puxou assunto e levou a vítima para dentro de seu carro, tendo ali cometido o crime de estupro. Nessa situação, Rodrigo poderá ter a pena reduzida de um a dois terços, já que não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

ERRADO. De acordo com o enunciado da questão, Rodrigo ingeriu bebida alcoólica com o intuito de violentar Beatriz. Trata-se da chamada "embriaguez preordenada", em que o agente se embriaga com a intenção de cometer um crime. Nesse caso, Rodrigo responderá pelo crime com base no artigo 28, inciso II, CP. Além disso, incide a agravante prevista no art. 61, II, l, CP. Incide, nesta hipótese, a teoria da actio libera in causa, ou seja, a ação do agente, sendo livre na origem (quando ingere a bebida), pode ser considerada dolosa ou culposa nesse momento, projetando-se, então, para o instante da prática do delito.

c) Aline cometeu o crime de lesão corporal gravíssima em face de Marcelo, causando debilidade permanente em um membro inferior da vítima. Sabendo que Aline, em virtude de perturbação de saúde

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, será isenta de pena.

ERRADO. Aline terá o benefício de redução de pena previsto no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal.

d) Alexandre, completamente apaixonado por Renata e coberto de ódio por tê-la visto flertar com Felipe, mata Renata na entrada de sua casa. Neste caso, considerando que Alexandre estava perturbado afetivamente, cego de amor e ciúme de Renata, terá sua imputabilidade penal excluída por determinação expressa do Código Penal.

ERRADO. De acordo com o que dispõe o artigo 28, inciso I, do Código Penal, a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal.

e) Diogo, com 17 anos de idade e sem dinheiro para comprar o tênis de sua marca preferida, furta o tênis de Vitor na saída do treino de futebol. Nessa situação, por já estar com 17 anos, responderá pelo crime de furto, de acordo com o Código Penal.

ERRADO. De acordo com o que dispõe o artigo 27, do Código Penal, "Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial." Deste modo, responderá por ato infracional previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, não respondendo pelo crime de furto previsto no Código Penal.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.